

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5667/2533

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด
นายวิโรจน์ หรือพุดพิงศ์ สุทธิพงษ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 242, มาตรา 247

จำเลยที่ 2 และทนายมีได้แก่อุทธรณ์หรือยื่นคำร้องหรือได้กระทำการใด ๆ ต่อศาลอันจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้.

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินกู้จำนวน๑,๗๘๓,๑๓๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองเป็นประกัน ออกขายทอดตลาด

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ นำที่ดินตามฟ้องไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

จำเลยที่ ๒ ไม่แก้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๕,๐๐๐ บาท
แทนจำเลยที่ ๒

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ มิได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ จด
ทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่
ต้องรับผิดชอบ

อนึ่ง จำเลยที่ ๒ และทนายจำเลยที่ ๒ มิได้แก้อุทธรณ์หรือยื่นคำร้องหรือได้
กระทำการใด ๆ ต่อศาลอันจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์
ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยที่
๒ จึงเป็นการไม่ถูกต้อง

พิพากษายืน แต่โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยที่
๒ ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๕,๐๐๐ บาทแทนจำเลยที่ ๒.

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ